

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
2120/2542

นายพิจิตร อรุณงศา  
นายมนต์ชัย อนันต์ทรงวิทย์

โจทก์  
จำเลย

++ เรื่อง ภาระจำยอม

++ โปรดดูย่อจากหนังสือคำพิพากษาศาลฎีกา สำนักงานศาลยุติธรรม

++ เล่มที่ 8 หน้า 60 ++

++ ขอดูชุดพิเศษโปรดติดต่อห้องบริการเอกสารสำเนาคำพิพากษา (ห้องสมุด)  
ชั้น 4, 5 ++

---

เรื่อง ภาระจำยอม

โจทก์ ฎีกาคัดค้าน คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ลงวันที่ ๑๗ เดือน กุมภาพันธ์  
พุทธศักราช ๒๕๔๑

ศาลฎีกา รับวันที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๑

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า จำเลยจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานที่ดินยอมให้  
ที่ดินโฉนดเลขที่ ๖๘๘๔ แขวงคลองเตยเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ของจำเลย

บางส่วนอยู่ในบังคับภาระจำยอมแก่ที่ดินโฉนดเลขที่ ๗๒๐๗ แขวงคลองเตย เขต  
พระโขนง กรุงเทพมหานครของโจทก์ โดยยอมให้ใช้เป็นทางเดินผ่านบางส่วน ด้าน  
หน้าติดถนนสุขุมวิท ๒๖กว้าง ๖ เมตร ด้านหลังกว้าง ๕.๒๐ เมตร และยาวตลอด  
แนว ๓๖.๖๐เมตร ต่อมาประมาณกลางปี ๒๕๓๒ จำเลยและบริวารได้ติดตั้งป้าย  
โฆษณาใกล้ทางเข้าออก ปลุกต้นไม้ตามแนวความยาวของทางภาระจำยอม นำ  
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และยานพาหนะจอดกีดขวางบนทางภาระจำยอมเป็น  
ประจำ เป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งภาระจำยอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวกขอให้  
บังคับจำเลยและบริวารรื้อถอนต้นไม้ ป้ายโฆษณา และนำรถยนต์รถจักรยานยนต์  
ยานพาหนะต่าง ๆ ที่กีดขวางอยู่บนทางภาระจำยอมออกไปให้พ้นจากทางภาระ  
จำยอม พร้อมทั้งจัดทำทางภาระจำยอมในบริเวณที่รื้อถอนให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยใช้  
ประโยชน์ได้ หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้โจทก์เป็นผู้ดำเนินการดังกล่าวเอง โดย  
จำเลยเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย และห้ามมิให้จำเลยและบริวารกระทำการใด ๆ ที่เป็นการ  
กีดขวางหรือก่อภาระเพิ่มขึ้นบนทางภาระจำยอมอันเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งภาระ  
จำยอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวกอีกต่อไป

จำเลยให้การและแก้ไขคำให้การว่า การจดทะเบียนภาระจำยอมมิได้ห้ามจำเลย  
ติดตั้งป้ายโฆษณา ปลุกต้นไม้ หรือนำรถยนต์ รถจักรยานยนต์เข้ามาจอด ป้าย  
โฆษณาและต้นไม้มิได้ติดตั้งและปลุกอยู่บนทางภาระจำยอมจำเลยและบริวารนำ  
รถยนต์และรถจักรยานยนต์เข้าไปจอดอยู่ใต้ชายคาอาคารในพื้นที่ของจำเลยซึ่งไม่  
กีดขวางทางภาระจำยอม การกระทำของจำเลยมิได้ทำให้ประโยชน์แห่งภาระจำยอม  
ลดไปหรือเสื่อมความสะดวกขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

## โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ทางพิจารณาโจทก์นำสืบว่า เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๓๐ จำเลยจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานที่ดินยอมให้ที่ดินโฉนดเลขที่ ๖๘๘๔ แขวงคลองเตย เขตพระโขนงกรุงเทพมหานคร บางส่วนตกอยู่ในบังคับภาระจำยอมแก่ที่ดินโฉนดเลขที่ ๗๒๐๗ แขวงคลองเตย เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ของโจทก์โดยยอมให้ใช้เป็นทางเดินผ่านบางส่วน ด้านหน้าติดถนนสุขุมวิท ๒๖ กว้าง ๖ เมตร ด้านหลังกว้าง ๕.๒๐ เมตร มีความยาวตลอดแนว ๓๖.๖๐ เมตรปรากฏตามสำเนาโฉนดที่ดิน สำเนาบันทีกถ้อยคำข้อตกลงภาระจำยอมเรื่องทางเดินบางส่วน และสำเนาแผนที่ทางภาระจำยอมเอกสารหมายเลข ๑ ถึง จ.๔ ตามลำดับ ที่ดินของโจทก์บริเวณด้านหน้าที่ติดถนนสุขุมวิท ๒๖ โจทก์ปลูกสร้างอาคารสำนักงาน ทันตแพทย์สูง ๓ ชั้น ส่วนด้านหลังปลูกอาคารที่พักอาศัยสูง ๓ ชั้น ที่ดินระหว่างอาคารดังกล่าวใช้เป็นที่ยจอดรถหลังจดทะเบียนโจทก์และบริวารซึ่งอาศัยอยู่ในที่ดินของโจทก์ดังกล่าวได้ใช้ประโยชน์บนทางภาระจำยอมเป็นประจำ โดยใช้เป็นทางเดินและยานพาหนะผ่านเข้าออกสู่ถนนสุขุมวิท ๒๖ แต่ละวันจะมีลูกค้ายของโจทก์ขับรถยนต์ผ่านทางภาระจำยอมประมาณ ๓๐ คัน ต่อมาประมาณกลางปี ๒๕๓๒ จำเลยทำการก่อสร้างติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางภาระจำยอมใกล้ทางเข้าออก และปลูกต้นไม้ไต่กิ่งขึ้นตามแนวความยาวของทางภาระจำยอมซึ่งอยู่ติดกับที่ดินโจทก์เป็นแนวยาวประมาณ ๑๓ เมตร มีความกว้างตลอดแนวประมาณ ๔๐ เซนติเมตร ตามภาพถ่ายหมายเลข จ.๕ นอกจากนี้จำเลยและบริวารยังนำรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และยานพาหนะเข้ามาจอดกีดขวางบนทางภาระจำยอมตามภาพถ่ายหมายเลข จ.๖ และ จ.๗ ต้นไม้ที่จำเลยปลูกแผ่กิ่งก้านสาขาเข้ามาในทางภาระจำยอมประมาณ ๑ เมตร ทำให้ทางภาระจำยอมเหลือความกว้างประมาณ ๔ เมตรโจทก์มีหนังสือบอกกล่าวให้

จำเลยรื้อถอนต้นไม้และป้ายโฆษณา รวมทั้งย้ายรถยนต์และยานพาหนะต่าง ๆ ที่  
กีดขวางออกไป จำเลยรับหนังสือแล้วเพิกเฉย

จำเลยนำสืบว่า โจทก์ใช้ทางภาระจำยอมได้สะดวก ต้นไม้และป้ายโฆษณาไม่ได้  
ปลูกหรือติดตั้งอยู่บนทางภาระจำยอม พนักงานของจำเลยดูแลตัดแต่งกิ่งไม้มิให้  
เข้าไปรบกวนทางภาระจำยอม รถยนต์ที่จอดซ้อนกันบนทางภาระจำยอมจะจอด  
เพียงชั่วคราวเพื่อติดต่อธุรกิจหรือส่งสินค้าให้แก่จำเลย และจำเลยจัดให้มียามรักษา  
การณ์ดูแลความเป็นระเบียบในการจอดรถมิให้กีดขวางทางภาระจำยอม

พิเคราะห์แล้วข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า จำเลยจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานที่ดิน  
ยอมให้ที่ดินโฉนดเลขที่ ๖๘๘๔ แขวงคลองเตย เขตพระโขนงกรุงเทพมหานคร ของ  
จำเลยบางส่วนอยู่ในบังคับทางภาระจำยอมแก่ที่ดินโฉนดเลขที่ ๗๒๐๗ แขวง  
คลองเตย เขตพระโขนง กรุงเทพมหานครของโจทก์ โดยให้ใช้เป็นทางเดินผ่านบาง  
ส่วน ด้านหน้าติดถนนสุขุมวิท ๒๖กว้าง ๖ เมตร ด้านหลังกว้าง ๕.๒๐ เมตร มีความ  
ยาวตลอดแนว ๓๖.๖๐ เมตร โจทก์ใช้ทางภาระจำยอมดังกล่าวเป็นทางเดินและยาน  
พาหนะแล่นผ่านเข้าออกที่ดินของโจทก์สู่ถนนสุขุมวิท ๒๖ เรื่อยมา ต่อมาจำเลยได้  
ติดตั้งป้ายโฆษณาใกล้กับทางเข้าออก ปลูกต้นไม้โศกอินเดียตามแนวยาวของทาง  
ภาระจำยอมเป็นแนวยาวประมาณ ๑๓ เมตร และมีรถยนต์ของผู้ที่มาติดต่อธุรกิจกับ  
จำเลยจอดบนทางภาระจำยอม คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์เพียง  
ประการเดียวว่า จำเลยกระทำการเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งภาระจำยอมลดไปหรือ  
เสื่อมความสะดวกหรือไม่ การที่จำเลยได้ติดตั้งป้ายโฆษณาใกล้บริเวณทางเข้าออก  
และปลูกต้นไม้โศกอินเดียตามแนวความยาวของทางภาระจำยอมยาวประมาณ ๑๓  
เมตร ตามภาพถ่ายหมายเลข จ.๕ ถึง จ.๗ นั้น เห็นว่า ต้นไม้โศกอินเดียมีกิ่งและใบเข้ามา  
บนทางภาระจำยอมบ้าง แต่ต้นไม้โศกอินเดียนี้เป็นต้นไม้ที่ขึ้นสูงในแนวตรงมีกิ่งและ  
ใบลู่ลงตามลำต้น แม้จะมีบางส่วนลำเข้ามาในทางภาระจำยอมบ้างก็ไม่ใช่ที่กีดขวาง

ทางเข้าออกแต่อย่างใด ส่วนป้ายโฆษณาที่ปรากฏว่าจำเลยได้ติดตั้งขนานกับทาง  
การะจำยอม อีกทั้งอยู่ในแนวใกล้เคียงกับป้ายโฆษณาของโจทก์ แต่อยู่ในระดับที่สูง  
กว่า ไม่กีดขวางรถยนต์ที่แล่นเข้าหรือออกจากทางการะจำยอม การติดตั้งป้าย  
โฆษณาและปลูกต้นไม้ดังกล่าวจึงไม่เป็นการทำให้ประโยชน์ในการใช้ทางการะ  
จำยอมของโจทก์ลดลงไปหรือเสื่อมความสะดวกดังที่โจทก์ฎีกาแต่อย่างใด ส่วนที่  
โจทก์ฎีกาว่า จำเลยและบริวารนำรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และยานพาหนะเข้ามา  
จอดกีดขวางบนทางการะจำยอม ทำให้รถเข้าออกได้ที่ละคันนั้นเห็นว่า ตามภาพถ่าย  
หมายเลข จ.๗ มีรถยนต์จอดอยู่ใต้ชายคาอาคารของจำเลยซึ่งอาจล้ำเข้ามาบนทางการะ  
จำยอมบ้าง แต่รถยนต์ก็ยังสามารถแล่นเข้าออกสวนทางกันได้ นอกจากนี้ยัง  
ปรากฏว่าจำเลยยังจัดให้มียามรักษาการณ์เพื่อดูแลการจอดรถยนต์บนทางการะ  
จำยอมมิให้กีดขวางหรือเป็นอุปสรรคในการเข้าออกของรถยนต์ โจทก์สามารถขับ  
รถยนต์แล่นเข้าออกบนทางการะจำยอมได้ตามปกติ และเมื่อพิจารณาถึงสิทธิของ  
จำเลยที่จะใช้ทางการะจำยอมในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์แล้ว การกระทำของจำเลย  
ไม่ทำให้ประโยชน์แห่งการะจำยอมลดหรือเสื่อมความสะดวกตามที่โจทก์ฎีกาแต่  
อย่างใด ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษามานั้นชอบแล้วฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ.

(กนก พรณรักษา-วิชา มั่นสกุล-อภิศักดิ์ พรวัชรภา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น